Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Joan Miquel Roig Mestre (1 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 21/05/2019
HASH: 33126d006b5909c62081c2b67af78d02
Ajuntament de Calaf

Jordi Badia Perea (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 22/05/2019
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

NIF P0803100G

Conveni de col·laboració amb l'Entitat Club Bàsquet Calaf

A Calaf, 14 de febrer de 2019

REUNITS

Per una banda, Sr. Jordi Badia Perea, Alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel Secretari – Interventor de la corporació.

D'altra banda, Sr. Joan Busquet Garbi amb DNI acabat en 845A en virtut de president de l'entitat, Club Bàsquet Calaf (en endavant "l'entitat"), amb CIF G - 59698670, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats esportives.

El Club Bàsquet Calaf és una entitat que promou la pràctica esportiva continuada sense ànim de lucre a la vila, l'ensenyament d'aquest esport i que fomenta els valors de l'esport impulsant la cohesió social, la participació ciutadana, l'estil de vida actiu, el caràcter educatiu de l'esport i participa en la promoció de Calaf.

Objecte del conveni

Aquest conveni es subscriu al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 27/2003 del Text Refós de la llei municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

Durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedir amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

PACTEN

PRIMER - Drets i Obligacions de l'Ajuntament

S'estableix que l'Ajuntament assumeix en el seu pressupost per aquest 2019 les despeses corresponents a Reparacions i Manteniment, Energia elèctrica, Material específic
i combustibles i carburants. L'import total que té destinat aquestes partides és 37.300,00 € repartits en les partides següents:

POLIESPORTIU			
34202	21200	REPARACIONS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	20.000,00
34202	22699	MATERIAL ESPORTIU I PUBLICITAT	1.350,00
34202	22100	ENERGIA ELECTRICA	10.687,50
34202	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS (PELETS+GAS OIL)	3.420,00
34202	22110	PRODUCTES DE NETEJA I ACONDICIONAMENT	1.282,50
34202	22701	SEGURETAT	560,00
			37.300,00

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament de Calaf s'estableix en 1.000 € corresponents a lloguer, activitats, esdeveniments, material, promoció de l'esport o altres.
Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf. Aquesta subvenció correspon a la partida 92400 – 48000

L'Entitat quedarà exempta del pagament de 33.375 € anuals corresponents a la Taxa Municipal relativa a la utilització de les instal·lacions esportives municipals que regula l'Ordenança Fiscal núm. 24 en l'article 6.

L'Ajuntament, també, facilitarà a l'entitat Trofeus i Medalles per a torneigs i esdeveniments si en té disponibles, d'acord amb la previsió corresponent facilitada a l'Ajuntament a l'inici de l'any.

L'Ajuntament es compromet a establir un calendari d'actuacions de millora de l'Equipament.

SEGON - Drets i Obligacions de l'entitat

L'Entitat es farà responsable de les activitats esportives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de l'esport.
Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats i la pròpia instal·lació, en cas que en tingui, així com de la implementació d'inspeccions de compliment normatiu, manteniment de la instal·lació i reparació d'avaries.
Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas.

L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

Gestionarà els ingressos i costos dels usuaris en concepte d'activitats esportives, publicitats o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec dels costos de fitxes, monitoratges, roba esportiva o altres despeses necessàries per a l'activitat.

L'entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció, en cas que n'hagi rebut, amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

- Memòria de l'activitat realitzada
- Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor del ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referencia a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.
- Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i tres exemplars de la propaganda escrita relativa a l'activitat.

El pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar.
La data màxima per justificar la subvenció serà el 31 de desembre de 2019.

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de la generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants

pertinents (factures, fotografies...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament.

Vigència del conveni

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

Causes de revisió i extinció del conveni

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

Signat i datat electrònicament.
L'Alcalde
El secretari – interventor

Signat presencialment en lloc i data assenyalats a l'encapçalament
El president de l'entitat

Joan Busquets Garbi